

Договор подряда № 128
(гражданско-правовой договор)

г. Наровля

01.04.2025

Коммунальное унитарное предприятие «Жилкомстрой» г. Наровля, в дальнейшем именуемое "Заказчик", в лице директора Субботина Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданина Якубенко Иван Александрович, 08.06.1991 г.р. проживающий по адресу: г. Наровля, ул. Мелиоративная д. 43 кв.1, в дальнейшем именуемый "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу:

Осуществляет установку и настройку персональных компьютеров, программного обеспечения и периферийных устройств

Заказчику по Акту сдачи-приемки в установленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Все работы производятся в помещении Заказчика **по объектам предприятия.**

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.1.2. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оказывать содействие Подрядчику в выполнении работы, в том числе предоставить место для выполнения работ по настоящему договору, соответствующее правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;

2.2.2. в порядке и сроки, установленные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. осуществлять инструктаж Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ (при необходимости - проверку знаний);

2.2.4. не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика в месте, предоставленном Заказчиком, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

2.2.5. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;

2.2.6. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;

2.2.7. уплачивать страховые взносы на государственное социальное страхование в фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

2.2.8. оплатить установленную настоящим договором цену работы в порядке и сроки, определенные в настоящем договоре.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

2.3.2. получить оплату за качественно и в срок выполненную работу в сумме, порядке и сроки, оговоренные настоящим договором.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. выполнить работу лично;

2.4.2. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

2.4.3. выполнять условия, установленные п.1.3 Указа № 314, а именно:

- соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;

2.4.4. проходить в установленном порядке инструктаж, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ, медицинские осмотры (при необходимости, использовать средства индивидуальной защиты).

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Срок выполнения Подрядчиком работы:

- начало выполнения работы: **01.04.2025**

- окончание выполнения работы: **30.06.2025**

3.2. Подрядчик обязуется выполнять работу, указанную в п.1.1 настоящего Договора с учетом действующего у Заказчика режима работы.

4. ЦЕНА РАБОТЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

4.1. Цена работы составляет: **согласно актов выполненных работ** в том числе подоходный налог **13%**, обязательные страховые взносы на государственное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее - ФСЗН) **(1%)**.

4.2. Заказчик производит удержание и перечисление указанных в п. 4.1 сумм налога и взносов в ФСЗН в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

4.3. Заказчик выплачивает Подрядчику обусловленную цену работы за вычетом установленных п. 4.1 настоящего договора сумм подоходного налога и взносов в ФСЗН не позднее, 25 календарных дней, следующего за днем окончательной сдачи Подрядчиком результатов работы по Акту сдачи-приемки, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4.4. Оплата работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанный в исполнительном документе и (или) на расчетный счет Подрядчика.

5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (или указать о соответствии требованиям ГОСТ, СТБ и т.п.).

5.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с недостатками, которые делают результат работы непригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерное уменьшение установленной за работу цены.

5.3. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения сторонами условий договора виновная сторона возмещает другой стороне все понесенные убытки в соответствии с действующими законодательствами Республики Беларусь.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор заключен на срок до 30.06.2025

7.2. Стороны могут досрочно прекратить действие настоящего Договора в следующих случаях:

7.2.1. по соглашению Сторон - в любое время;

7.2.2. по инициативе одной Стороны - в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и п. 2 настоящего договора.

7.3. Настоящий Договор может быть изменен только по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Каждая Сторона вправе передавать другой стороне персональные данные (далее «ПД»), а другая Сторона вправе их обрабатывать, когда обработка таких ПД требует исполнения договора, а также для организации документооборота и учета, в течении срока действия Договора, если более длительный срок обработки не предусмотрен применением к соответствующей Стороне законодательством о ПД.

8.2. Получающая сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность при обработке ПД, не допускать распространение ПД, не раскрывать их третьим лицам (кроме случаев, когда это требуется применимым к соответствующей Стороне законодательством о ПД или в целях, указанных в Оговорке о персональных данных), а также принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты ПД от любых неправомерных действий в отношении ПД.

8.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

8.4. Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу свои права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Коммунальное унитарное предприятие
«Жилкомстрой» г. Наровля
247802, РБ, Гомельская область,
г. Наровля, ул. Спивака, 1а
р/с ВУ63ВАРВ30124500500130000000
в ОАО «Белагропромбанк» г. Минск
г. Минск, пр-т Жукова, 3, БИК ВАРВВУ2Х УНП
400019365
тел. (8-02355) 4-31-40

Фамилия Якубенко
Имя Иван
Отчество Александрович
Паспортные данные НВ 2955507
Наровлянским РОВД.20.06.2016
Страховой номер согласно страховому
Свидетельству 3080691Н001РВ9
Адрес г.Наровля, ул. Мелиоративная
д. 43 кв.1

Директор  И.В.Субботин

Подрядчик  Якубенко И.А.

Инспектор по кадрам отдела Ю и КР  И.Н. Малиновская

Первый заместитель директора-
главный инженер  М.Н. Рябчевский